

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/738/25

הצעת חוק הממשלה (תיקון – דיווח שר בדבר אי התקנת תקנות במועד), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 10א. 1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 10 יבוא :

"דיווח שר בדבר אי 10א. קבע חוק כי על שר להתקין תקנות או להביא התקנת תקנות הצעת תקנות לאישור ועדה מוועדות הכנסת בתוך פרק זמן קצוב, והשר לא פעל כאמור בתוך פרק הזמן שנקבע לו, ידווח השר לכנסת על הסיבה לכך שהתקנות לא הותקנו או לא הובאו לאישור, לפי העניין, בישיבת הכנסת שיקבע יושב ראש הכנסת בתוך חודש מתום פרק הזמן האמור."

דבריו הסבר

ישנם חוקים אשר אושרו בכנסת אך הם אינם מיושמים בשל העובדה ששרי הממשלה אינם מתקינים תקנות הנדרשות לשם ביצוע החוק. כדי למנוע מצב זה, פעמים רבות נקצבת תקופה בחוק המסמך, שבה נדרש השר להתקין את התקנות או להביאן לאישור ועדה מוועדות הכנסת ככל שהדבר נדרש, אך לעתים גם הוראה מפורשת כזו אינה עוזרת. לפיכך, מוצע כי כאשר חוק קוצב זמן לשר כדי להתקין תקנות או להביאן לאישור ועדה של הכנסת, והשר אינו פועל בהתאם לקביעת החוק, הוא יחויב לדווח לכנסת על הסיבות לאי התקנת התקנות, במועד שיקבע יושב ראש הכנסת בתוך חודש מתום התקופה שנקצבה בחוק. קבלתה של הצעה זו תסייע לצמצם את התופעה שבה שרים מזלזלים בחקיקה של הכנסת ונמנעים מלקיים את חובתם להתקין תקנות שיאפשרו את ביצוע החוק שהכנסת קיבלה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1230/24). הצעת החוק זהה לפ/1230/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.